

LICITACION PÚBLICA No. -2026.- PROYECTO DE BASES

INTERESADA: MUNICIPALIDAD DE TAMAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.-

BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN PARA SACAR A LICITACION PÚBLICA, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: “MEJORAMIENO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA NAXOMBAL TAMAHU, ALTA VERAPAZ”. -----

DESCRIPCIÓN: El proyecto: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA NAXOMBAL TAMAHU, ALTA VERAPAZ”. El proyecto consiste en la ejecución del Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea Naxombal del municipio de Tamahú, Alta Verapaz con una meta física total de XXXX metros cuadrados, ubicado en el XXXXXXXXXX, Tamahú, Alta Verapaz.; el cual será construido según el diseño contenido en planos, especificaciones técnicas y generales, ejecutándose para el efecto los Renglones de Trabajos y en las cantidades que a continuación se describen: -----

PRESUPUESTO GENERAL DE RENGLONES DE TRABAJO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P-U-	SUB-TOTAL
1. TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.	Replanteo y levantamiento topográfico				
2. MOVIMIENTO DE TIERRA PARA SUB RASANTE					
2.1.	Movimiento				
2.2.	Relleno				
3. BASE DE RODADURA (e=0.20 m)					
3.1.	Estabilización de la sub rasante				
3.2.	Capa de base granular				
4. PAVIMENTO DE CONCRETO 4000.00 PSI					
4.1.	Pavimento de Concreto 4000.00 PSI				
5. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL “MMA”					
5.1.	Corte y sellado de juntas para pavimento y cuneta Tipo “L”				
5.2.	Transversales PVC corrugados diámetro Ø 36"				
5.3.	Caja Receptora				
5.4.	Cabezal de salida				
5.5.	Cuneta Tipo “L”				
6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL “MMA”					
6.1.	Señalización Vertical				
6.2.	Señalización horizontal, marca termoplástica (línea central y lateral)				
6.3.	Señalización horizontal (paso peatonal)				
7. VARIOS					
7.1.	Rotulo del Proyecto				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					

UBICACIÓN: El proyecto se ubica en _____.

ESPECIFICACIONES: Forman parte de estas bases, las especificaciones técnicas y generales del estudio con que se cuentan, las cuales servirán de base para la construcción de la obra de referencia, cuyo documento se adjunta cómo parte de las presentes Bases de Licitación. -

DURACIÓN DE LA OBRA: La duración de los trabajos que corresponden a los Renglones y cantidades a construir por ésta obra, conforme lo diseñado en planos, cantidades y especificaciones antes indicadas, quedará a criterio del oferente, de acuerdo a su cálculo, y análisis que deberá efectuar en los planos y especificaciones contenidas en los Estudios Técnicos, para que tenga una mejor idea de la cantidad de trabajo a realizar; debiendo obligatoriamente que hacer visita de campo conjuntamente con el Director Municipal de Planificación para ubicar el área a trabajar y establecer la magnitud del proyecto. El tiempo de ejecución de la obra, será motivo de calificación de parte de la Junta de Licitación, el cual correrá a partir de la fecha de haber suscrito el acta de inicio.-

CANTIDADES DE TRABAJO: Las cantidades de trabajo de la obra a ofertar, se refiere específicamente a la construcción de los renglones generales en cantidades ya enumerados en la **DESCRIPCION**, de acuerdo al Estudio Técnico elaborado para el efecto, lo cual deberá incluir lógicamente la maquinaria y equipo adecuado, así como el suministro de los materiales necesarios y mano de obra calificada de albañiles y ayudantes.-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS: De conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable a los intereses de la Municipalidad, se utilizarán los criterios con sus respectiva puntuación de cada elemento, de la manera siguiente: **1) Calidad:** 15 puntos, calificando: Especialidad, capacidad económica e Inscripción en Guatecompras; **2) Precalificación:** 15 puntos, calificando los documentos de referencia, extendidas por la Institución correspondiente, o los documentos que los suplan lo cual se especificará más adelante en las presentes bases; **3) Presentación de la fianza de sostenimiento de oferta:** 15 puntos, calificando la póliza a adjuntar al expediente; **4) Precio:** 30 puntos; calificando el mejor precio sobre el resto de participantes, utilizando el método de la proporción inversa; **5) Tiempo:** 5 puntos, calificando: Cronograma de ejecución; **6) Profesional propuesto para dirigir la obra:** 5 puntos calificando el documento que contiene su nombramiento al que se deberá de adjuntar su constancia de colegiado activo vigente; **7) Presentación de las declaraciones Juradas determinadas en éstas bases:** 10 Puntos, calificando el o los documentos a adjuntar; y **8) Características:** 5 puntos, calificando: Currículo de la Empresa, plan de inversión del anticipo y descripción de Renglones de trabajos con costos unitarios que lo integran. La Junta de Licitación será la encargada y responsable de hacer la calificación a cada uno de los elementos que deben de calificarse a las Empresas participantes. Los miembros de la Junta de Licitación, tanto titulares como suplentes, deberán de ser personas con conocimiento en proyectos, trabajo comunitario y en desarrollo social, siendo el perfil idóneo para ocupar el cargo, conforme el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-

DE LA JUNTA DE LICITACION: De conformidad con la ley, la Junta de Licitación estará integrada por tres miembros titulares y dos suplentes, quienes serán nombrados por la autoridad superior, que en éste caso lo constituye el Concejo Municipal, y quienes deberán de ser servidores públicos de la entidad contratante, contar con preparación académica y amplia experiencia en éste tipo de procesos.-

Los miembros titulares y suplentes deberán estar presentes el día de la apertura de ofertas. En ausencia de alguno de los miembros titulares, en cualquier parte del proceso, el miembro titular está obligado a informarlo a la autoridad competente, quien, a su vez, nombrará al sustituto utilizando el procedimiento de sustitución por sorteo.

INICIO DE LA OBRA: El Oferente ganador deberá iniciar los trabajos de la obra de acuerdo al cronograma presentado, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido el anticipo, previa firma del acta de inicio para constancia.-

OFERENTES: Podrán participar cómo oferentes las Empresas Constructoras que llenen los siguientes requisitos:

- a) Estar inscritas en el Registro General de Adquisiciones del Estado, conforme lo establece para el efecto el Artículo 76 de la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual será motivo de calificación de parte de la Junta de Licitación; así como contar con capacidad económica para construir la obra.-
- b) Estar registrado y habilitado en el Sistema de Guatecompras.-
- c) Haber visitado personalmente el lugar de construcción de la obra, obteniendo una constancia firmada por el director de la Dirección Municipal de Planificación, para comprobarla. Dicha visita deberá realizarse el día **XXXXX XX DE XXXXX** del año en curso, a partir de las **XXXX** horas en punto, estableciéndose como punto de reunión el Edificio Municipal para posteriormente al área de trabajo.-
- d) Haber adquirido las Bases, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Generales y Formulario como Modelo de Oferta, en el Sistema de Guatecompras sin costo alguno, y un juego de planos en papel del proyecto en la Municipalidad; previos los trámites y pagos respectivos por un monto de **XXXXX QUETZALES (Q,XXX,XX)** por reproducción de planos.-
- e) Estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.-
- f) No estar comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y otras leyes vigentes.-
- g) Contar con Oficina y/o sede establecida, así como con personal básico para su funcionamiento; debiendo comprobar lo anterior con fotografías que demuestren que son Empresas serias y no únicamente de papel.-

PRESENTACION DE OFERTAS: Las Ofertas se presentarán electrónicamente como requisito del sistema Guatecompras y físicamente en sobre cerrado que contendrá en **original y dos copias**, en el orden que se pide, los documentos con sus respectivos separadores, así como un cd o medio magnético que contenga lo que a continuación se describen:

1. Carta de presentación firmada y sellada por el propietario o Representante legal de la Empresa, dirigida a la Junta de Licitación, en hoja membretada de la misma, con datos generales de la Empresa oferente y cuadro con Renglones generales de trabajo, y con el párrafo siguiente: "Yo el Oferente, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS".-
2. Solicitud de Oferta de la Municipalidad, con los datos que allí se requieren, llenando únicamente las casillas en blanco con precios unitarios y totales, cuyo documento será subido al Sistema de Guatecompras, apareciendo en dicho sistema como **MODELO DE OFERTA**, sin variar los Renglones Generales de trabajo ni cantidades, insertando únicamente los costos unitarios y totales.-

3. ANEXO con costos debidamente desglosados por Renglones de trabajo y con integración de costos de cada uno de dichos Renglones, conforme el Artículo 6 de la Ley de Contrataciones del Estado, en papel y en digital.-
4. Cronograma de Trabajo por la ejecución de cada uno de los Renglones a ofertar.-
5. Cronograma que contenga el PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.-
6. Fotocopia autenticada de la patente de comercio de la empresa.-
7. Fotocopia autenticada de patente de comercio de la sociedad (en caso aplique)
8. Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identificación –DPI- del Propietario o representante legal de la Empresa.-
9. Constancia que acredite la personería jurídica del representante legal de la Empresa, en caso no fuere propietario.-
10. Constancia vigente de precalificación extendida por la Institución correspondiente, conforme el Artículo 71 y 76 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde consta que se verificó la capacidad financiera y técnica, así como la experiencia y especialidad necesarias para ser contratista o proveedor del Estado. Cuenta con personal interdisciplinario y los recursos necesarios para poder cumplir con objetividad y calidad sus fines, lo cual será motivo de calificación de parte de la Junta de Licitación.-
11. Declaración jurada o compromiso a que se refiere el Numeral 10 del Artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado.-
12. Declaración jurada de no estar comprendido dentro de las prohibiciones indicadas en el Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado.-
13. Declaración jurada de no estar comprendido dentro de las prohibiciones indicadas en el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado.-
14. Solvencia Fiscal, extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT.-
15. Constancia de Inscripción ante la SAT.-
16. Constancia de estar solvente en el pago del Seguro Social, extendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.-
17. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá de contener la información siguiente:
 - 1) Identificación del cuentahabiente;
 - 2) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;
 - 3) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee;
 - 4) Tiempo de manejo de la cuenta;
 - 5) Clase de cuentahabientes;
 - 6) Determinación si posee créditos;

- 7) Saldo del deudor; y
- 8) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.
18. Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.-
19. Declaración Jurada en donde haga constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas está actualizada y es de fácil acceso.-
20. Fianza de Sostenimiento de Oferta.-
21. Fotocopia simple de la constancia de visita, firmada por el Director de la Oficina Municipal de Planificación.-
22. Fotocopia simple de la orden de pago por la compra del juego de planos.-
23. Fotocopia simple del recibo o comprobante de pago por el valor del juego de planos.-
24. Copia de los Estados Financieros de los tres últimos ejercicios fiscales, debidamente certificados por Contador Público y Auditor, colegiado activo y registrado ante la SAT.-
25. Nombramiento del Profesional residente debidamente colegiado, de parte de la Empresa ante la Municipalidad para la construcción de la obra, debiendo adjuntar su respectiva constancia de Colegiado activo vigente.-
26. Fotografías inéditas que demuestren el lugar en dónde funciona la Oficina de la Empresa, con dirección exacta, y listado de su personal base para su funcionamiento.-
27. Constancia de la publicación de formulario electrónico en el sistema Guatecompras.

GARANTIAS: La Empresa oferente deberá presentar a favor de la Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz, las garantías siguientes:

1. Fianza de Sostenimiento de oferta, por el monto mínimo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado.-
2. Fianza de Cumplimiento de Contrato. De adjudicársele la construcción de la obra, el Contratista deberá presentar a favor de la Municipalidad la Fianza de Cumplimiento de Contrato, por un monto del 10% sobre el valor del Contrato. Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y 55 de su Reglamento.-
3. Fianza de Anticipo. El Contratista favorecido la constituirá por el 100% previo a recibir el veinte por ciento de anticipo sobre el valor total de su contrato, la que estará vigente hasta su total amortización. Artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado.-
4. Fianza de Conservación de Obra, o de calidad o de Funcionamiento. Previo a la cancelación de la Fianza de Cumplimiento del Contrato, el Contratista deberá presentar fianza de Conservación de obra, la cual estará vigente por un período de dieciocho (18) meses, a partir de la recepción de la obra. Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

5. Fianza de Saldos Deudores. El Contratista deberá de garantizar por medio de ésta fianza, el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros, conforme lo establece el Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado.-
6. Asimismo, la Empresa que salga contratada deberá de entregar a la Municipalidad, previo a iniciar los trabajos, un libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas para la BITACORA de la obra.-

CONTRATO: El contrato será elaborado por la Municipalidad, debiendo la Empresa Constructora cancelar los timbres de Ingeniería y demás gastos en que se incurra por su elaboración.-

EJECUCION DE LAS FIANZAS: Las diferentes Fianzas se harán efectivas así:

1. Sostenimiento de la Oferta. Si el adjudicatario de la Licitación varía su precio ofrecido, la cual cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de pliegos, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte días.-
2. Fianza de Cumplimiento de Contrato. 1) Si el Contratista ejecuta la obra en forma diferente a lo indicado en planos y especificaciones; 2) Si el Contratista no dispone del personal calificado y de la maquinaria adecuada para la correcta ejecución de los trabajos; 3) Si el Contratista interrumpe la construcción por más de diez días consecutivos sin previo aviso y sin causa justificada; y 4) Si el Contratista no ejecuta la obra en el tiempo contractual, siempre y cuando no se haya autorizado prórroga.-
3. Fianza de Anticipo. Si por cualquier motivo el Contratista no amortiza en cada estimación el porcentaje de anticipo que se fija en el Contrato, o no inicia los trabajos de la obra en el tiempo estipulado después de haber recibido el anticipo.-
4. Fianza de Conservación de la Obra. Si el Contratista no responde por daños que ocurrieren en la obra durante el periodo de vigencia, por dolo o culpa de su parte.-
5. Fianza de Saldos Deudores. Si el Contratista se negara al pago de saldos deudores a la Municipalidad o de terceros, siempre con relación a la obra.-

FINANCIAMIENTO: La obra: "**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**", será ejecutada y financiada por la Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz y el Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz, con presupuesto ya debidamente cuantificado para el efecto.-

FORMA DE PAGO: 1) Anticipo del 20% del valor en efectivo del Contrato; y, 2) El 80% restante en estimaciones periódicas y conforme el avance físico reportado, previo dictamen favorable del Profesional nombrado como Supervisor Municipal de Obras, y aprobado por la autoridad Municipal correspondiente, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, presentando para el efecto la Factura Electrónica en Línea -FEL- que corresponda así como la documentación de respaldo que sea requerida por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de esta municipalidad.-

RETENCIONES: De los pagos efectuados por concepto de cada estimación, se harán las retenciones siguientes:

1. Amortización del valor del anticipo de acuerdo a la fórmula respectiva y de conformidad con la ley.-
2. De Saldos deudores, del 5% si se considerara procedente, en todo caso se atenderá a lo que estipula el Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

DERECHO DE PRESCINDIR: La Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz, podrá prescindir de la negociación en cualquier fase en que ésta se encuentre, pero antes de la suscripción del contrato respectivo. Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

SUPERVISION: La Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz, supervisará la buena ejecución de la obra, por intermedio del Supervisor Municipal de obras, debiendo mediar el informe de dicho Profesional antes de efectuar cualquier pago de estimación, o de cualquier cambio que se quiera hacer al diseño original, así como por trabajos extras o suplementarios, los cuales deberán de justificarse plenamente de parte del Constructor, y deberán de ser aprobados previamente por la Municipalidad.-

SANCIONES POR RETRASO: El retraso en la entrega de la obra de acuerdo al cronograma, por causas imputables al Contratista, se sancionará con el pago de una multa que se calculará en base a lo indicado en el Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta multa será por cada día calendario de atraso en la entrega de las mismas.-

RESPONSABILIDAD PATRONAL: Queda entendido que el Contratista al firmar el Contrato, se constituye en patrono de los trabajadores que contrate, debiendo cubrir las prestaciones y las cuotas patronales de ley. La Municipalidad no podrá intervenir ni tendrá responsabilidad por problemas internos laborales del Contratista.-

CONTROVERSIAS: Si existieran controversias o discrepancias, se tratará de solucionarlos por la vía conciliatoria, antes de proceder a juicios de cualquier tipo.-

ADICIONES O DISMINUCIONES: Cualquier adición o disminución en las cantidades de trabajo por cambios que pudieran surgir, deberá de ser autorizada por la Municipalidad, previo dictamen del Supervisor Municipal de Obras.-

ACLARACIÓN: La Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz, hace énfasis en que el precio total más bajo, no necesariamente será el oferente ganador; ya que es motivo de calificación, tiempo de entrega, solidez de la Empresa y presentación de los documentos requeridos, todo en resguardo de los intereses municipales y de acuerdo a la puntuación que para el efecto adjudique la Junta de Licitación a las Empresas que participen.-

DE LAS BASES Y PLANOS DEL PROYECTO: Se dispone que, la solicitud de oferta, las presentes Bases, las Especificaciones Técnicas y Especificaciones Generales, deben entregarse sin ningún costo a los interesados, en medio electrónico a través del Sistema de GUATECOMPRAS, por lo que los interesados deberán de obtener ésta información de dicho sistema; entregando únicamente en papel los planos del proyecto bajo las condiciones que se indiquen en resolución municipal que se emitirá al hacer la convocatoria respectiva, lo cual también será publicado el Guatecompras.-

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS: Los oferentes deberán de entregar directamente a la Junta de Licitación, en el Salón Municipal ubicado en la

planta baja de la Municipalidad, la oferta y demás documentación requerida, en SOBRE CERRADO Y SELLADO, indicando el Número de Licitación, el día y hora que señale la Alcaldía Municipal en la convocatoria, de acuerdo a su programación de trabajo, la que se hará por medio de una resolución que deberá de publicarse en Guatecompras, y adjuntarse a las presentes bases para formar parte de las mismas para conocimiento de los interesados; levantándose el acta de parte de la Junta de Licitación al momento de la recepción y apertura de plicas, treinta minutos después de la hora señalada, no recibiendo ninguna oferta más después de dicho tiempo.-

FRANJAS DE FLUCTUACION: Se establecen en un 10% hacia arriba y un 15% hacia abajo, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyas cantidades se definirán al momento de hacer las operaciones respectivas en aplicación del citado artículo, y luego de haber establecido el Costo Total Oficial Estimado. Todas las operaciones que deberá de hacerse en cumplimiento a dicha normativa, la Junta de Licitación deberá de dejar constancia en acta.-

DISPOSICIONES ESPECIALES: En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente ó adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar. En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá:

- a) Rechazar la oferta; ó
- b) Improbar lo actuado.

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el Sistema GUATECOMPRAS para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad que promueve el proceso de contratación.-

ADJUDICACION: La Junta de Licitación, podrá adjudicar dentro del plazo no mayor a 5 días calendario contados a partir del siguiente día de la recepción de ofertas y apertura de plicas al oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de los documentos de Cotización, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE TAMAHÚ, A. V., _____ DE 2,026.-

Carlos Enrique Alejandro Chitay Caal
Alcalde Municipal.-

